



ADVOGADOS

Daniel Goliszevski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen – RS.

Processo nº.: 5001483-31.2024.8.21.0049/RS;
Exequente: Maicon Denti;
Executadas: R.A. Mesquita de Araújo – Móveis e Estofados; e
HDI Seguros S.A.;

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência, apresentar **MANIFESTAÇÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE EVENTO 15**, o que faz nos seguintes termos:

I. SÍNTESE DA LIDE

O presente cumprimento provisório de sentença refere-se à condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito no qual o exequente restou prejudicado.

A sentença proferida no evento 78 determinou que as rés, solidariamente, arcassem com o conserto integral do veículo do exequente e com o pagamento de lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, desde a data do acidente (23/02/2021) até o efetivo conserto do veículo, corrigidos pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

A responsabilidade da HDI Seguros S.A. foi limitada ao valor de cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais, no importe de R\$ 150.000,00, conforme apólice apresentada pela seguradora no evento 16, OUT3, do processo de origem, sem que esta tenha apresentado eventuais valores já utilizados para amortização da cobertura dos danos materiais. Apesar



Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS

(55) 3744-2430

mauricio@dkgadvocacia.com.br

das determinações judiciais, a seguradora não iniciou o conserto do veículo dentro do prazo estipulado, o que levou o exequente a solicitar um novo orçamento e interpor o cumprimento provisório de sentença para garantir seus direitos, conforme evento 1 destes autos.

Após a confirmação da intimação das rés para pagamento (eventos 11 a 13), somente a HDI Seguros S.A. apresentou impugnação (evento 15), alegando suposto excesso de execução e pagamentos realizados anteriormente que deveriam ser abatidos dos valores devidos, argumentos esses que não merecem prosperar e serão devidamente refutados a seguir.

II. PRELIMINARMENTE

Como relatado acima, as executadas não interpuseram recurso face à sentença proferida no evento 78 dos autos de origem, de forma que seus termos transitaram em julgado em relação a estas.

A natureza provisória do presente cumprimento de sentença dá-se tão somente em relação ao interesse do exequente e de forma a resguardar seus direitos face ao esperado provimento do recurso de apelação interposto no evento 95, sendo certo que alteração alguma haverá de afetar os valores demandados face às executadas, conforme o reconhecido princípio da *non reformatio in pejus*, segundo o qual inadmite-se a reforma da decisão de forma a prejudicar a parte recorrente.

Nestes termos, impedimento algum há para continuidade da execução dos valores inicialmente dispostos na inicial, de forma definitiva em relação às executadas, inclusive com a prossecução de todos os atos expropriatórios necessários, sem que tal fato implique em presunção de renúncia do exequente a quaisquer novos valores reconhecidos quando do acolhimento de seu apelo perante o E. Tribunal Estadual.

III. DECURSO DO PRAZO DA EXECUTADA R.A. MESQUITA DE ARAÚJO – MÓVEIS E ESTOFADOS

Conforme constatado nos eventos 11 a 13, foi confirmada a intimação eletrônica das executadas acerca do despacho de evento 4.

Diante da inércia da executada R.A. Mesquita de Araújo – Móveis e Estofados em relação à obrigação de pagamento dos valores decorrentes do comando judicial, bem como a ausência de qualquer impugnação ao cumprimento

provisório de sentença, requer-se o devido prosseguimento da execução em relação a esta, com a aplicação da multa processual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), conforme estabelecido pelo §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Requer-se ainda que seja determinado, desde já, o bloqueio de ativos financeiros de titularidade desta executada via SISBAJUD, até o limite do crédito exequendo, para garantir a efetividade da execução.

Nesse sentido, o valor atualizado da condenação, descontado o valor depósito no evento 14 e com a inclusão das multas perfaz o importe de **R\$ 191.656,26 (cento e noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais com vinte e seis centavos)**, sendo aplicadas as penalidades apenas sobre o saldo da dívida, com o desconto do valor depositado pela HDI Seguros, conforme cálculos 01 a 04 em anexo .

IV. MANIFESTAÇÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA HDI SEGUROS S.A.

a. Inovação Processual

A Executada HDI SEGUROS S.A. defende um suposto excesso de execução, alegando que, antes da prolação da sentença de evento 78 dos autos de origem, já havia realizado pagamentos no montante de R\$ 64.866,36 (sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme supostos beneficiários indicados no item 4 da impugnação de evento 15 destes autos.

Insta salientar que a Executada incide em conduta rechaçada no ordenamento jurídico, qual seja, a **inovação processual**, considerando que os supostos pagamentos, os quais a Executada entende que devem ser abatidos dos danos materiais reconhecidos em sentença, **jamais foram trazidos à lide durante a instrução processual e sequer foram devidamente comprovados**.

Como é de saber, deve a parte, em sua primeira oportunidade de manifestação no processo, trazer todos os elementos, fundamentos e provas que entender necessários para defesa do direito reclamado, conforme inteligência dos artigos 336 e 434 do Código de Processo Civil.

Somente admite-se a apresentação de novos documentos e/ou evidências ao processo se comprovados tratar-se de fatos novos, ou seja, ocorridos ou que comprovadamente foram conhecidos pela parte somente após a

apresentação de sua primeira manifestação, devendo, neste caso, serem imediatamente trazidos aos autos, em atenção ao dever de lealdade e colaboração processual.

Trata-se da inteligência da **preclusão consumativa e temporal**, pacificamente reconhecido pelos Tribunais, não sendo lícito a qualquer das partes trazer novos fatos, salvo a exceção acima, após o pronunciamento judicial.

Vale destacar também que referido pedido de abatimento de valores supostamente pagos pela seguradora a terceiros **sequer foi requerido no processo de conhecimento**, o que reforça a preclusão do pedido, devendo ser realizado o pagamento integral da condenação, até o limite do valor atualizado coberto na apólice (R\$ 150.000,00).

Nestes termos, requer seja inadmitida a indevida pretensão da Executada de abatimento de quaisquer quantias dos valores em execução, considerando que tal informação jamais foi trazida ao Juízo.

b. Inadmissão de Compensação de Valores

Superada a questão acima, o que se cogita apenas por amor ao debate, cumpre destacar que a Executada sequer comprovou ter realizado os pagamentos que entende que devem ser abatidos do valor de danos materiais reconhecidamente devidos ao Exequente, sendo desde logo impugnadas as telas sistemas apresentadas na impugnação de evento 15, que não se prestam a comprovar qualquer pagamento.

Outrossim, ainda que fosse apresentada tal comprovação, inadmissível que fosse permitida a compensação dos referidos valores com a verba indenizatória devida ao Exequente.

O que se percebe, em realidade, é que a Executada não se atém à origem e natureza da indenização reconhecida pela r. sentença, considerando que, como exposto de forma cristalina no dispositivo daquele *decisum*, a indenização por danos materiais a qual as Executadas foram condenadas consiste no conserto integral do veículo do Exequente, observado o orçamento preliminar **mínimo** de R\$ 62.515,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) (evento 1, Anexo 25), bem como lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos desde a data do acidente (23/02/2021) até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IPG-M e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do acidente.

Como relatado pela Executada no item 4 da impugnação, o montante de R\$ 64.866,36 (sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta

e seis centavos) que teria sido supostamente pago antes da prolação da sentença, refere-se à conserto do veículo de terceiros e reembolso de supostos honorários advocatícios, **em nada, portanto, relacionado às despesas para conserto do veículo do Exequente ou lucros cessantes.**

O artigo 368 do Código Civil permite a compensação “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra”.

Ora, se os valores defendidos pela Executada não tiveram como beneficiário o Autor, não se destinando ao conserto de seu veículo, por óbvio que estes não podem ser considerados para fins de compensação com a verba indenizatória fixada em sentença.

Além disso, se não é cabível o custeio dos honorários contratuais que a parte autora teve que dispendar para mover a presente ação também se mostra indevida a compensação/abatimento da indenização em decorrência que a parte ré teve que dispendar com o pagamento dos honorários do seu procurador.

Assim, tal pretensão da Executada deve ser rejeitada de plano.

c. Levantamento do Valor Incontroverso

Com a confirmação do depósito do valor de R\$ 112.148,84 no evento 16, requer-se, desde já, a expedição do competente alvará de levantamento em favor do Exequente, considerando incontroversa da referida importância.

Destaque-se, outrossim, que o presente caso se comporta conforme tema 677 do STJ, onde o eventual depósito judicial não afasta os efeitos da mora, de sorte que o devedor permanece sujeito à cobrança dos juros moratórios e correção monetária nos termos previstos no título executivo.

Sem prejuízo, não comprovada a realização do valor integral da dívida, requer sejam aplicada a multa processual e honorários advocatícios estabelecidos pelo §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, considerando que decorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação.

d. Inexistência de Garantia do Juízo e Não Cabimento do Efeito Suspensivo

O §6º do artigo 525 do Código de Processo Civil faculta ao Juízo o recebimento de impugnação com efeito suspensivo, desde que:

- I. assim seja requerido pela parte executada;

- II. esteja o juízo garantido com penhora, caução ou depósito suficientes;
- III. seus fundamentos sejam relevantes;
- IV. o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Trata-se de requisitos cumulativos, sendo que, ausente qualquer deles, não se justifica a atribuição de efeito suspensivo à impugnação, tal qual já reconheceu o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 525, §6º, DO CPC. **A concessão do efeito suspensivo a impugnação ao cumprimento de sentença depende do preenchimento cumulativo dos requisitos constantes no art. 525, §6º, do CPC:** (i) requerimento do executado; (ii) garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes; (iii) relevância dos fundamentos do executado; (iv) que o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso, não houve garantia do juízo, de modo que não estão preenchidos os requisitos legais para a suspensão da execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento, Nº 51039231020248217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em: 15-04-2024)

Ademais, a tese da Executada de compensação de valores não merece qualquer acolhida, especialmente por configurar-se como inovação processual, sendo a matéria já preclusa; por não ter sido efetivamente comprovados os pagamentos; por tratar-se de valores que não guardam qualquer relação com a natureza da verba indenizatória reconhecida em prol do Exequente; por não ser possível a compensação de honorários;

Como se tal fato não bastasse, a Executada tenta atribuir à uma providência da Serventia a garantia em relação ao saldo remanescente, indicando a conta bancária conforme item 3 da peça de evento 15.

Ora, a garantia exigida pelo dispositivo legal em tema deve ser prestada pela parte interessada, por sua própria diligência e custos, não sendo lícito que esta atribua a outrem tal incumbência, tal qual inadvertidamente pretende a Executada, ao imputar ao Poder Judiciário que, às suas providências, proceda ao bloqueio que entender devido em conta bancária.

Diga-se, aliás, que sequer se tem conhecimento se a referida conta bancária é efetivamente de titularidade da Executada, assim como quanto à existência de suficiente numerário para tanto.

Inviável, ainda, falar-se de eventual prejuízo à Executada em caso de prosseguimento dos atos expropriatórios, considerando o notório poderio econômico desta, como empresa de ampla atuação no ramo securitário.

Nestes termos, não atendidos os requisitos legalmente exigidos para tanto, **requer** seja negado o efeito suspensivo indevidamente pretendido pela Executada em sua impugnação e ao final julgada improcedente a impugnação apresentada pela seguradora.

V. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) O recebimento da presente manifestação para que surta os efeitos legais e jurídicos;

b) Seja **REJEITADA** em todos os seus termos a Impugnação de evento 15, determinando-se a incidência da multa processual e honorários advocatícios estabelecidos pelo artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil;

c) A expedição de alvará eletrônico automatizado para levantamento do valor depositado nos autos (evento 16) e início dos reparos no caminhão objeto da lide, na modalidade crédito em conta, em nome do procurador da parte autora, Adv. Mauricio de Oliveira Bravo, conforme dados bancários que seguem:

Banco:	Sicredi (748)
Agência:	0230
Conta Corrente:	00695-2
Titular:	Mauricio de Oliveira Bravo Sociedade Individual de Advocacia;
CNPJ:	43.363.664/0001-28

d) Seja certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário e apresentação de impugnação pela Executada R.A. Mesquita de Araújo – Móveis e Estofados, com o devido prosseguimento da execução em relação à esta, enquanto aguarda o julgamento o julgamento da impugnação da seguradora;

e) A aplicação das penalidades previstas no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil quanto ao saldo da dívida;

f) O bloqueio e penhora de ativos financeiros de titularidade da Executada **R.A. Mesquita de Araújo – Móveis e Estofados (CNPJ 31.067.991/0001-53)**, via sistema SISBAJUD, até o limite do crédito pendente, que até a presente data perfaz o importe de **R\$ 191.656,26 (cento e noventa e um mil, seiscientos e cinquenta e seis reais com vinte e seis centavos)**, conforme cálculos 01 a 04 em anexo, com a opção sistêmica de **repetição programada/reiteração automática por 30 dias**, de modo a ampliar a efetividade da medida;

g) Não havendo a satisfação integral do débito, requer desde já a inclusão da executada **R.A. Mesquita de Araújo – Móveis e Estofados (CNPJ 31.067.991/0001-53)** no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD até que seja cumprida a obrigação executada, nos termos do Art. 782, §3º do CPC;

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 18 de junho de 2024.

Daniel Goliszevski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927